

1501451-43.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 31/10/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GABRIELA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 22 de junho de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501451-43.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501451-43.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIELA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

GABRIELA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS, qualificada nos autos, foi denunciada como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, porque no dia 22 de junho de 2022, por volta das 19h50min., na Rua Henry Ford, 100, Presidente Altino, nesta cidade e Comarca, trazia consigo, para comercialização e consumo de terceiros, 34,49g da substância entorpecente denominada cocaína petrificada (crack), dividida e acondicionada em 123 invólucros plásticos, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (auto de exibição e apreensão de fls. 9, fotografias de fls. 10/11, laudo de constatação preliminar de fls. 13/15, e laudo

de exame químico-toxicológico de fls. 177/179).

Denúncia recebida em 30 de junho de 2022 (fls. 66).

Ré citada (fls. 124). Resposta apresentada (fls. 128/137).

Antecedentes criminais e laudos periciais juntados.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes. Ao final, a ré foi interrogada.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia (fls. 190/193).

A Defesa alegou a nulidade da prisão em flagrante por revista pessoal ilegal. Insistiu na absolvição alegando insuficiência. Subsidiariamente, requereu a desclassificação para a infração prevista no artigo 28 da Lei de Drogas, fixação da pena no mínimo legal, aplicação do redutor máximo previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Droga, regime aberto, substituição de penas e recurso em liberdade (fls. 198/221).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De início, afasto a tese defensiva de ilegalidade da revista pessoal, visto que tal fato não ocorreu. O primeiro policial ouvido esclareceu que a busca foi realizada apenas na mochila que a ré carregava, e a revista pessoal aconteceu na Delegacia.

No mérito, a ação procede. As provas obtidas durante a persecução penal são suficientes para a condenação por tráfico de entorpecentes.

Os policiais relataram que durante patrulhamento visualizaram a ré caminhando na calçada e ao se aproximarem, ela passou a gritar e gesticular. Diante disso, foi abordada, ela alegou que estava nervosa e questionada sobre o que carregava na mochila, disse que peças íntimas. No interior da bolsa encontraram 123 porções de crack. Segundo os policiais, a ré confessou que faria o transporte das drogas para um ponto de tráfico pelo valor de dez reais. Aparentava estar drogada e ser moradora de rua. A mochila foi revistada no local e a revista pessoal aconteceu na delegacia.

Quando do interrogatório, a ré alegou que tinha comprado 26 pedras de crack e foi abordada pelos policiais quando retornava para casa. Alegou que as demais pedras foram colocadas pelos policiais. Aduziu que é dependente química. Possui quatro filhos.

Todavia, sua versão restou isolada nos autos. A defesa não comprovou tais alegações, tampouco apresentou provas que mitigassem a acusação.

O conjunto probatório é firme e harmônico com as demais provas dos autos. As circunstâncias do flagrante são manifestamente incriminatórias e a dinâmica dos fatos restou devidamente comprovada.

Embora os depoimentos de policiais, porque envolvidos com a ocorrência, não possam ser considerados como prova máxima, de fé pública, não obstante a relevância da função que exercem, são, tais depoimentos, elementos de prova como qualquer outro. E reclamam harmonia com o conjunto probatório produzido durante a persecução penal. É o que ocorre nos autos. Não existem contradições nos relatos ou fato novo que possa mitigar a prova acusatória.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: “os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador” (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

A materialidade está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 9, fotografias de fls. 10/11, laudo de constatação preliminar de fls. 13/15, e laudo de exame químico-toxicológico de fls. 177/179. A autoria também é inconteste, já que as drogas foram encontradas na mochila que a ré trazia consigo.

Sem lastro, portanto, a alegada insuficiência probatória.

Embora enxuto, o conjunto probatório é firme e reclama procedência.

Sendo a acusada tecnicamente primária, aplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06.

Passo à fixação das penas:

A acusada não ostenta antecedentes criminais. Verifica-se que as condenações apresentadas na folha de antecedentes de fls. 150/161 transitaram em julgado entre 2000 e 2004, tendo em muito ultrapassado o prazo depurador de cinco anos Sebastião Reis. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes atenuantes e agravantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, considerando a primariedade da ré, diminuo em 2/3 (dois terços) a sanção penal.

A minguada de causas gerais ou especiais de aumento e diminuição, torno como pena definitiva 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas da acusada, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial aberto, em face do montante da sanção e da primariedade.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional “a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito” individual (art. 5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, p.4, inc. III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista – lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o Direito em sua própria “realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante – a qual pertence este mesmo legislador – ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas.”

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar GABRIELA APARECIDA RODRIGUES DE CAMPOS, qualificada nos autos, à pena privativa de liberdade de 01 (UM) ANO e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, em regime aberto, e ao pagamento de 166 (CENTO E SESSENTA E SEIS) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos. Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos dos artigos 32 e 72 da Lei nº 11.343/2006 e regulamentações a respeito.

Recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

OSASCO, 31 de outubro de 2022